

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4877/2548

กรมตุลาการ
นายประพันธ์ แซ่ตัน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 238

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25,
มาตรา 29

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 4, มาตรา 15

บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า มาตรา

ประเภทพิกัต 0508.00 ระบุว่า "หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ... เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลึนทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรงรวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว" และประเภทพิกัต 2301.20 ระบุว่า "ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปน ที่ทำเป็นเพลเลต" ดังนั้น เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่จัดอยู่ในประเภทพิกัต 0508.00 อัตราอากรร้อยละ 35 ควรจะต้องเป็นเปลือกของสัตว์น้ำที่ยังคงรูปร่างสมบูรณ์ของสภาพเดิมของสัตว์น้ำนั้น ๆ จึงได้ระบุไว้ว่าที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง ส่วนประเภทพิกัต 2301.20 อัตราอากรร้อยละ 10 นั้น ต้องอยู่ในสภาพปนและที่ทำเป็นเพลเลต คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาแผนก

คดีภาษีอากรต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางรับฟังมาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 238 ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29 ซึ่งศาล ภาษีอากรกลางฟังข้อเท็จจริงว่า สินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นกากกึ่งที่ได้จากการทำ กึ่งแห้ง ประกอบด้วยหัว หาง เปลือก และมีเศษเนื้อติดมาบ้างเล็กน้อย นำเข้ามาเป็น อาหารสัตว์ แม้ไม่ปรากฏคำว่า "ปน" หรือ "ทำเป็นเพลเลต" หรือไม่ แต่สภาพของ กากกึ่งที่ได้จากการทำกึ่งแห้ง ย่อมไม่เหลือเค้าโครงเดิมของสภาพเปลือกกึ่งที่ สมบูรณ์ โดยสภาพต้องอยู่ในสภาพปน ๆ เพราะถูกคัดเอาเนื้อกึ่งส่วนดีออกไปแล้ว จึงต้องจัดอยู่ในประเภทพิกัด 2301.20 เสียอากรอัตราร้อยละ 10

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 20,807.50 บาท พร้อมเงินเพิ่ม อากรขาเข้าในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของค่าอากรที่ต้องชำระ จำนวน 14,350 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้า หมื่นบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 ในการวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมาย ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางรับ ฟังมาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 238 ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา

คดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29 ข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางรับฟังมาได้ว่า ความว่า นายตรวจสุลกการประจำด่านสุลกการระนองตรวจสอบสินค้าของจำเลยที่สำแดงสินค้าที่นำเข้าไว้ว่าเป็นกากกึ่งประเภทพิกัด 2301.20 อัตราอากรร้อยละ 10 ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าตรงตามสำแดงไว้ในใบขนฯ ว่าเป็นกากกึ่งซึ่งประกอบด้วยหัว หาง เปลือก และเศษเนื้อติดมาบ้างเล็กน้อยปะปนกัน จำเลยนำเข้ามาเป็นอาหารสัตว์ ต่อมาสำนักงานสุลกการภาคที่ 5 เห็นว่าสินค้ากากกึ่งจัดอยู่ในประเภทพิกัด 0508.00 อัตราอากรร้อยละ 35 จึงสอบถามไปยังส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราสุลกการว่าสินค้ากากกึ่งซึ่งได้จากการทำกึ่งแห้งอันประกอบด้วยผง เศษ หัว เปลือก จัดเข้าประเภทพิกัดใด ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราสุลกการตอบว่าสินค้ากากกึ่งจัดอยู่ในประเภทพิกัด 0508.00 ในฐานะเป็นเปลือกของสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า สินค้ากากกึ่งที่จำเลยนำเข้าไม่อาจจัดเข้าอยู่ในประเภทพิกัด 2301.20 เพราะประเภทพิกัด 2301.20 ระบุว่า "ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเฟลเลต" สินค้ากากกึ่งที่จำเลยนำเข้ายังมีได้ทำให้ป่นหรือจัดทำเป็นเฟลเลต (เป็นแผ่นรูปร่างขึ้นมา) จึงไม่อาจจัดเข้าอยู่ในประเภทพิกัด 2301.20 แต่ต้องจัดอยู่ในประเภทพิกัด 0508.00 ซึ่งระบุว่า "หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ ... เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลันทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผลและเศษของสิ่งดังกล่าว" เห็นว่า เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่จัดอยู่ในประเภทพิกัด 0508.00 อัตราอากรร้อยละ 35 ควรจะต้องเป็นเปลือกของสัตว์น้ำที่ยังคงรูปร่างสมบูรณ์ของสภาพเดิมของสัตว์น้ำนั้น ๆ จึงได้ระบุไว้ว่าที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง ส่วนประเภทพิกัด 2301.20 อัตราอากรร้อยละ 10 นั้นต้องอยู่ในสภาพป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต (ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกันโดยอัด

หรือโดยการเติมสารยี้ด (ไบน์เดอร์) ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ดังนั้น
ที่ศาลภาษีอากรกลางฟังข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นกากกึ่งที่ได้จากการทำ
กึ่งแห้งประกอบด้วยหัว หาง เปลือก และมีเศษเนื้อติดมาบ้างเล็กน้อย นำเข้ามาเป็น
อาหารสัตว์ แม้ไม่ปรากฏคำว่า "ป่น" หรือ "ทำเป็นเพลเลต" หรือไม่ แต่สภาพของ
กากกึ่งที่ได้จากการทำกึ่งแห้ง ย่อมไม่เหลือเค้าโครงเดิมของสภาพเปลือกกึ่งที่
สมบูรณ์ โดยสภาพต้องอยู่ในสภาพป่น ๆ เพราะถูกคัดเอาเนื้อกึ่งส่วนดีออกไปแล้ว
ต้องจัดอยู่ในประเภทพิกัด 2301.20 เสียอากรอัตราร้อยละ 10 ที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษามานั้นศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์-ทองหล่อ โฉมงาม-ชาลี ทัพภวิมล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางวินัส นิमितกุล

ศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ